

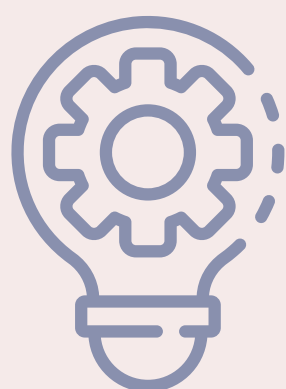
Abecé de la Formalización Turística

¡Lleva tu negocio al siguiente nivel: Formalízate!

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA FORMALIZACIÓN?

Coadyuvar a los actores de la cadena de valor del sector turismo y autoridades territoriales, a dar cumplimiento a la normatividad turística y los requisitos establecidos para la formalización.

El propósito principal es generar un sector turístico seguro y legalmente reconocido en la economía formal, para que Colombia sea identificada como un destino turístico de talla mundial.



¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE LA INFORMALIDAD?

- Bajo crecimiento de su negocio
- Altas probabilidades de quiebra
- Dificultades para acceder a créditos
- Menor productividad



- Pérdida de negocios
- Poca capacidad para competir en nuevos mercados
- Limitado recurso humano

- Mayores costos por accidente o enfermedad
- Multas por el incumplimiento de las normas
- Dificultades para asociarse con otras empresas



¿QUIÉN ES UN PRESTADOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS?

Es toda persona natural o jurídica que de forma habitual proporcione, intermedie o contrate directa o indirectamente con el turista, la prestación de los servicios turísticos catalogados en la Ley General de Turismo y que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Turismo.

¿QUÉ ES EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO?

Es un requisito previo y obligatorio para que los prestadores de servicios turísticos inicien sus operaciones en el sector turístico. Se debe renovar entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año, sin costo, a través del siguiente enlace:

<https://rnt.confecamaras.co/home>.



PASOS PARA FORMALIZARSE

1 Identificar tipo de empresa (persona natural o jurídica).



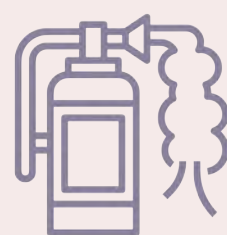
2 Verificar el uso permitido del suelo del lugar en donde se va a llevar a cabo la prestación del servicio turístico (residencial, comercio y servicios o mixto).

3 Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) ante la DIAN (consultar Resolución 408/2022 para el registro del CIU).



4 Inscripción de su Matricula Mercantil ante la cámara de comercio donde se ubique su establecimiento turístico, cuando se requiera.

5 Tramitar el concepto técnico de seguridad humana y de protección contra incendios ante los cuerpos de bomberos de su jurisdicción.



6 Tramitar el concepto sanitario ante la secretaría de salud municipal, distrital o departamental.



7 Inscripción en el Registro Nacional de Turismo ante la cámara de comercio donde se ubique su establecimiento turístico a través del siguiente enlace: <https://rnt.confecamaras.co/home>

8 Dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, cuando el prestador de servicios turísticos tenga a cargo empleados para el desarrollo de su actividad económica.



9 Realizar el pago por derechos de autor para aquellos establecimientos abiertos al público en donde se utilice música, películas, series de televisión, obras audiovisuales entre otros.

10 Realizar la liquidación y pago de la contribución parafiscal para el turismo, ante Fontur.



11 Pago de los impuestos nacionales y municipales, que correspondan. Consultar ante la DIAN obligación de facturación electrónica.



Abecé de la Formalización Turística

¡Lleva tu negocio al siguiente nivel: Formalízate!

REQUISITOS ESPECÍFICOS POR CATEGORÍA PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL RNT



ALOJAMIENTO TURÍSTICO

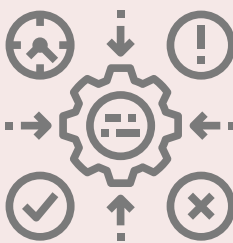
1 Dirección del inmueble.

2 Cuando se preste el servicio de vivienda turística en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, deberán estar autorizados por el reglamento de la copropiedad para la prestación del servicio de alojamiento turístico (Ley 1558/2012, art. 34).



3 Tramitar póliza de seguro de responsabilidad contra daños a huéspedes y a terceros. (Ley 2068/2020, Art. 32).

4 Diligenciar el Sistema de Información de Registro de Extranjeros (SIRE) para realizar el reporte de extranjeros (Resolución 2357/2020).



5 Diligenciar la Tarjeta de Registro de Alojamiento (TRA) a través del enlace: <https://tramincit.gov.co/> (Resoluciones 700/2021 y 409/2022).

OFICINAS DE REPRESENTACIONES TURÍSTICAS

Deberán informar las empresas y los productos o servicios que representan, para lo cual deberán declarar que la representada cuenta con un contrato vigente para adelantar la venta, promoción o explotación de servicios turísticos en el territorio nacional o en el extranjero.



GUÍAS DE TURISMO

Tarjeta profesional.

ARRENDADORES DE VEHÍCULOS PARA TURISMO NACIONAL/INTERNACIONAL

Relación de vehículos con los que se prestará el servicio.

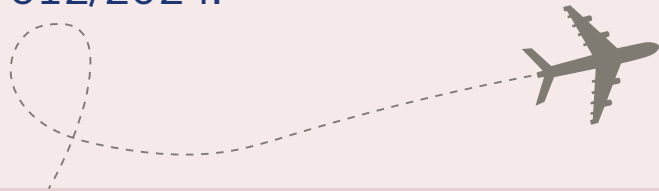
AGENCIA DE VIAJES

1 Indicar tipo o subcategoría de agencia de viajes.

2 Capacidad operativa: Podrán comercializar sus servicios en un local comercial o establecimiento de comercio electrónico/virtual.

3 Contrato de corretaje (si aplica).

4 Las agencias de viajes que realicen actividades de turismo de aventura deberán dar cumplimiento a la Resolución 612/2024.



EMPRESAS PROMOTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE PROYECTOS DE TIEMPO COMPARTIDO Y MULTIPROPIEDAD



Modalidades de tiempo compartido y hotel u hospedaje o alojamiento turístico, deberán inscribirlo como establecimiento de alojamiento turístico.

CAPTADORAS DE AHORRO PARA VIAJES Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS PREPAGADOS



Acreditar patrimonio neto de 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, EMPRESAS OPERADORAS DE CHIVAS Y OTROS VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE PRESTEN SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO

Habilitación expedida por Ministerio de Transporte, excepto las empresas operadoras de chivas y yipaos.



OPERADORES DE PARQUES TEMÁTICOS, DE ECOTURISMO Y DE AGROTURISMO

Registro expedido por la autoridad distrital o municipal.



Abecé de la Formalización Turística

¡Lleva tu negocio al siguiente nivel: Formalízate!

¿QUÉ COSTO TIENE EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN?

Algunos de los requisitos y trámites anteriormente mencionados tienen costo para su expedición y vigencia. Por ello, es importante consultar dicha información ante las respectivas entidades encargadas de cada uno de estos procesos.



¿QUIÉNES DEBEN TRAMITAR EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO?

1. Los hoteles, apartahoteles, hostales, centros vacacionales, campamentos, *glamping*, refugios, albergues, viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje o alojamiento turístico.
2. Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias operadoras.
3. Las oficinas de representaciones turísticas.
4. Los guías de turismo.
5. Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones.
6. Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional.
7. Los usuarios industriales, operadores y desarrolladores de servicios turísticos de las zonas francas.
8. Las empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad.
9. Las compañías de intercambio vacacional.
10. Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos prepagados.
11. Los concesionarios de servicios turísticos en parque.
12. Las empresas de transporte terrestre automotor especializado, las empresas operadoras de chivas y de otros vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico.



13. Los operadores de parques temáticos, parques de ecoturismo y parques de agroturismo.
14. Las plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos.
15. Los restaurantes y bares, que voluntariamente se inscriban el RNT.
16. Organizadores de bodas de destino
17. Los demás que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determine.



ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA ACCEDER A LA TARJETA DE REGISTRO DE ALOJAMIENTO (TRA)

- ✓ Ser Prestador de Servicios de la categoría de Alojamiento Turístico (PSAT).
- ✓ Validar el correo electrónico que tiene inscrito en el RNT.
- ✓ Tener el RNT en estado activo.
- ✓ Tener póliza de seguro según el artículo 32 de la Ley 2068/2020.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA TRA?

1. Contar con información agregada para elaborar estadísticas sobre visitas turísticas de nacionales y extranjeros.
2. Fortalecer los análisis estadísticos del sector turístico para la toma de decisiones de política pública.
3. Contribuir a mejorar la seguridad entre el PST y el turista por los servicios de alojamiento ofrecidos.

¿CÓMO SE IMPLEMENTA LA TRA?

Grupo 1 Prestadores con PMS (Zeus, Opera, etc.)

Prestadores de servicio de alojamiento turístico con internet permanente y un software especializado (PMS) para administrar y automatizar las tareas en un mismo lugar, en donde el PSAT autoriza a su operador de PMS la interoperabilidad con la TRA.

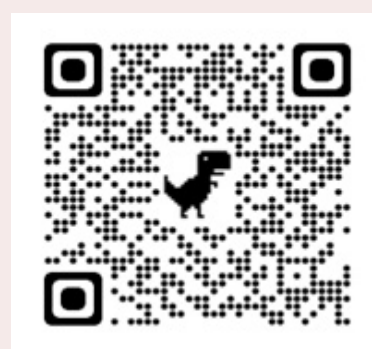
Grupo 2 Prestadores Conectados:

PSAT con acceso a internet permanente, **NO** cuentan con un software especializado (PMS). Aplicativo gratuito para el registro en línea de c/u de los huéspedes del establecimiento.

Grupo 3 Prestadores No Conectados:

PSAT que **NO** disponen de una conexión permanente a internet, cuentan con un computador para el registro de la información. Aplicativo gratuito para el registro offline de c/u de los huéspedes. Reportará la información consolidada mensualmente en el aplicativo web TRA, el primer día hábil del siguiente mes.

ACCESO AL APLICATIVO (TRA)



www.tramincit.gov.co

¿CUALES INFRACCIONES SON SANCIONADAS A LOS PST?

Los prestadores de servicios turísticos podrán ser objeto de sanción cuando incurran en cualquiera de las conductas de las que trata el artículo 71 de la Ley 300/1996 modificado por el artículo 28 de la Ley 2068/2020.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de la Dirección de investigación de protección al consumidor, realiza las investigaciones sobre las infracciones contempladas en la normatividad mencionada anteriormente e impone las sanciones de carácter administrativo correspondientes.